

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 702/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด กา ญจนบุรี โจทก์
นาย ประชุม ป้อม หิน จำเลย
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64

ล่ำพั่งแต่เพียงที่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มา
อยู่ในที่พักชั่วคราวหลังบ้านจำเลยและรับจ้างปลูกบ้านของจำเลยนั้นไม่อาจฟังว่า
จำเลยได้กระทำเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 64

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 มาตรา 64 จำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ที่บริเวณบ้านของจำเลย ปัญหาวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า จำเลยจะมีความผิดตามฟ้องก็ต่อเมื่อจำเลยได้ให้คนต่างด้าวเข้าพักอยู่ในบ้านของจำเลยเพื่อให้คนต่างด้าวดังกล่าวพ้นจากการจับกุม ซึ่งการตีความกฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้นจะต้องตีความโดยเคร่งครัด คดีนี้โจทก์นำสืบพยาน 2 ปาก ได้ความแต่เพียงว่า เจ้าพนักงานตำรวจสืบทราบที่บ้านของจำเลยเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดให้โทษจึงไปตรวจค้นบ้านจำเลยตามหมายค้น พบว่าบ้านของจำเลยอยู่ระหว่างก่อสร้างจากการตรวจค้นที่พักรั่วคราวหลังบ้านพบนายสมชายและนายอัฒชิคนต่างด้าวสอบถามได้ความว่าบุคคลทั้งสองมารับจ้างปลูกบ้านของจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่าการที่บุคคลต่างด้าวทั้งสองได้อยู่ในที่พักรั่วคราวและรับจ้างปลูกบ้านของจำเลยนั้นไม่อาจจะฟังว่าจำเลยได้กระทำเพื่อให้คนต่างด้าวทั้งสองพ้นจากการจับกุมดังที่โจทก์อ้าง จำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ